

■ 근로계약서(예시) [별지 제1호 서식]

(기간제/무기계약) 상담사 근로계약서
(일반계약직상담사/위기대응계약직상담사/자살예방상담사)

보건복지상담센터장(이하 “사용자”라 함)과 ○○○(이하 “근로자”라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

성명	성별	연령	생년월일	최초계약일
				년 월 일
현 주소			전화번호(핸드폰)	비고

2. 계약 기간

○ 기간제: 년 월 일 ~ 년 월 일 / 무기계약: 년 월 일부터 기한의 정함이 없는 근로계약을 체결한다.

- “사용자”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 근로계약을 해지할 수 있다.
- “근로자”가 신체 또는 정신적 장애가 발생하여 정상적으로 업무를 수행할 수 없다고 인정되는 경우. 단, 「근로기준법」 제23조제2항의 사유에 해당하는 경우는 제외한다.
 - 신원·경력·학력 등을 확인한 결과, 서류 전형 시 허위의 사실을 기재한 사실 및 「국가공무원법」 제33조에 해당하는 사실이 확인된 경우
 - “근로자”가 형사상 범죄로 금고이상의 형의 선고를 받은 경우
 - “근로자”가 피성년후견인 또는 피한정후견인 결정을 받은 경우
 - “근로자”가 해고의 징계를 받은 경우
 - 주기적 평가결과에 따라 당해 직무수행 부적격자로 판단되는 경우
 - 직제와 정원의 개폐 등에 의하여 감원이 불가피한 경우

3. 근무장소 및 업무내용

- 근무장소(부서) :
- 업무내용 :
- “사용자”가 필요하다고 인정하는 경우에는 “근로자”의 담당업무와 근무지를 변경할 수 있다.

4. 근로시간

일반상담사	위기대응 및 자살예방상담사
○ 월요일~금요일, 9:00~18:00(휴게시간 1시간 제외) ○ “근로자”의 휴일근무는 업무량을 감안하여 필요한 범위에서 따로 정하되, 가능한 최소화하여야 한다. ○ 업무량의 증가, 교육 등을 위하여 필요한 경우, “사용자”는 “근로자”에게 사전 통보하고 필요한 범위에서 근무시간을 연장할 수 있다.	○ 근무형태: 24시간 교대제 순환 등 근무방식 ○ 근무시간: ① 위기대응상담사 - (1근무) 07:00~16:00 사이의 8시간 (휴게시간 1시간 제외) - (2근무) 13:00~22:00 사이의 8시간 (휴게시간 1시간 제외) - (3근무) 22:00~07:00 사이의 8시간 (휴게시간 1시간 제외) * 필요시 각 근무시간에서 30분의 시차출퇴근 운영 가능 ② 자살예방상담사의 근무시간은 위기대응상담사의 근무시간과 동일하게 운영하되, 야간전담 근무시간(20:00~07:00) 사이의 9시간(휴게시간 1시간 제외)을 별도로 운영할 수 있다 ○ 위기대응 및 자살예방상담사의 근무유형은 5파트 3교대제이며, 근무 순환방식은 3일근무 1일 휴무, 4일근무 2일 휴무, 3일근무 2일 휴무제 방식으로 하고, 야간전담제 근무방식은 2일 근무 2일 휴무제로 한다. ○ “근로자”의 근무방식 및 근로시간은 “사용자”가 필요하다고 인정하는 경우, 업무량 등을 감안하여 변경할 수 있다.

5. 임금

- 임금은 기본급 월 원(유급휴일 임금 포함)에 중식비(월 원), 교통비(원), 명절휴가비(설, 추석 각 원), 기타 수당 및 성과급을 포함한 금액으로 하되, 보건복지상담센터 급여규정이 정하는 바에 따라 지급한다.
- 성과급은 “근로자”의 업무실적을 평가하여 예산의 범위에서 차등하여 지급할 수 있다.
- “근로자”가 퇴직한 경우, “사용자”는 그 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 임금을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자 간의 합의에 의하여 지급기일을 연장할 수 있다.
- “사용자”는 “근로자”가 주당 소정의 근로일수를 개근하지 아니한 경우에는 유급휴일임금을 지급하지 않는다.

6. 임금지급일 및 지급방법

- 임금 산정 기간은 **첫날**부터 말일까지로 하고, 임금지급일은 매월 30일(2월은 28일)로 한다.
- 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.
- 임금은 “근로자”의 예금계좌에 온라인 입금한다.

7. 휴가

- “사용자”는 “근로자”에게 「근로기준법」에 따른 휴가를 부여하여야 한다.
- “근로자”가 법령에 의한 징병검사·예비군·민방위 훈련 소집, 업무관련 국가기관 소환 등으로 근무할 수 없는 때에는 사전에 “사용자”에게 증빙서류를 제출하여야 하고, “사용자”는 “근로자”에게 공가를 부여하여야 한다.
- “근로자”의 특별휴가는 “사용자”가 필요에 따라 자체규정을 정하여 실시할 수 있으며, 「국가공무원 복무규정」 제20조를 준용하여 부여할 수 있다.

8. 임금에서의 원천공제

- “사용자”는 “근로자”의 임금 지급 시 갑종근로소득세, 사회보험료 등 법령이 정한 제세공과금을 원천공제하여야 한다.

9. 고지의무

- “근로자”는 본인의 주소, 연락처 등의 변경이 있는 경우 7일 이내에 “사용자”에게 고지하여야 한다.
- “근로자”는 “근로자”의 사정으로 계속 근무할 수 없는 경우에는 퇴직일 20일 전까지 “사용자”에게 사전 통보하여야 한다.

10. 비밀엄수의 의무

- “근로자”는 채용기간중은 물론, 퇴직 후에도 직무상 **알게 된** 비밀을 엄수하여야 한다.

11. 퇴직급여

- “근로자”는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라서 퇴직급여를 지급받는다.

12. 겸직금지

- “근로자”는 직무와 관련된 영리업무에 종사하여서는 아니 된다.

13. 준용규정

- 본 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「보건복지부와 그 소속기관 무기계약 및 기간제근로자 관리규정」, 보건복지상담센터 제규정을 따른다.

- 「근로기준법」의 개정으로 인하여 근로조건의 변경이 있는 경우, “사용자”와 “근로자”는 변경된 「근로기준법」을 따른다.

14. 계약의 해석

- 본 계약의 해석과 관련하여 “사용자”와 “근로자”사이에 불일치가 있는 경우에는 “사용자”의 해석에 따른다.

15. 재판관할

- 본 계약과 관련하여 “사용자”와 “근로자”사이에 분쟁이 있는 경우 그 관할 법원은 “사용자”의 소재지 관할법원으로 한다.

16. 기타사항

- 본 계약서는 2통을 작성하여 “사용자”와 “근로자”가 각각 1통씩 보관한다.

	년	월	일
“사용자” 보건복지상담센터장			(인)
“근로자”			(인)